

197
ciento
noventa
y siete



Arbitraje seguido entre

"JOGAMA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L. "

(DEMANDANTE)

Y

"GOBIERNO REGIONAL HUANUCO"

(Demandado)

EXPEDIENTE Nº 026-2015

LAUDO ARBITRAL

Integrantes del Arbitraje

**Abg. DAVID/NAPOLEON ZELAYA HUANCA Pdte. Del Tribunal
Arbitral UNIPERSONAL**

Heraclio David Tapia Minaya Secretario Arbitral

SEDE ARBITRAL: JR. 28 DE JULIO 893 2DO PISO OF: 03-Huanuco

Huánuco Marzo del año 2016

196
ciento
noventa
y seis

LAUDO ARBITRAL

En la ciudad de Huánuco con fecha 15 de Marzo del año 2016, en la sede arbitral ubicado en el Jirón 28 de Julio N° 893 Segundo Piso Oficina 03 de la ciudad de Huánuco sede del Centro de Arbitraje Torres y Tapia de la ciudad de Huánuco; en el Proceso arbitral iniciado por JOGAMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL contra EL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, el Arbitro Único emite el siguiente LAUDO DE DERECHO:

ANTECEDENTES

RELACION CONTRACTUAL

Con fecha 15 de Noviembre del año dos mil trece, JOGAMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL (EN ADELANTE EL DEMANDANTE) suscribió contrato N° 1051-2013-GRH/PR, con la ahora demandada GOBIERNO REGIONAL HUANUCO para la supervisión de obra N° 105-2013-GRH/PR, con la ahora demandada GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, para la Supervisión de la obra : **"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P N° 84045 DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, HUANUCO"** por la suma de S/ 293,903.43 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES CON CUARENTA Y TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

Con fecha 22 de Setiembre del año 2015 JOGAMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL hizo entrega en mesa de partes del Gobierno Regional, el expediente de liquidación de Cor.trato de Consultoría.

Que, el contrato suscrito con la entidad se ha determinado que el costo del contrato es a suma alzada incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la consultoría de la obra.

Que, la Entidad, mediante Resolución Gerencial Regional N° 341-2015-GRH/GRI, su fecha 06 de octubre de 2015, resolvió en su ARTICULO PRIMERO: aprobar LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA N° 116-2013, por la Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P N° 84045 DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, HUANUCO", reconociendo a favor del contratista la suma de S/.13,745.20 nuevos soles

PROCESO ARBITRAL

Mediante escrito de fecha 13 de octubre del año 2015 JOGAMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL, solicita la administración del presente arbitraje al CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA DE LA CIUDAD DE HUANUCO, el mismo que mediante Resolución N° 104-2015-DCATyT/Hco, se corrió traslado al Gobierno Regional Huánuco siendo está debidamente recepcionada, conforme obra en autos a folios 28, en la que se invita a las partes a una audiencia única, a fin de que se pongan de acuerdo y/o, resuelvan su controversia mediante arbitraje. Con fecha 08 de agosto del año 2015 se llevó a cabo la audiencia programada con la inasistencia de la parte invitada ahora demandada, con fecha 29 de Agosto del año 2015 se recepcionó la Carta S/n-2015-GRH/PPR de parte de la Procuraduría (e), del Gobierno Regional Huánuco, en la que solicita apartarse del trámite de

[Firma manuscrita]

198
ciento
noventa
y cinco

arbitraje, el mismo que fue resuelto en la Audiencia Especial por parte de la demandante y notificada a la demandada conforme obra en el expediente principal a folios 41 determinándose por válida el acta de audiencia y solicitar a la corte de arbitraje la designación del árbitro del proceso, la misma que fue notificada correctamente a las partes para conocimiento.

DESIGNACION E INSTALACION DE ÁRBITRO UNICO

Mediante Resolución N° 115-2015-FCATyT/Hco de fecha 09 de Noviembre del año 2015 se designó al Abg. DAVID NAPOLEON ZELAYA HUANCA, designación que se llevó a cabo mediante acta de reunión de la Honorable Corte de Arbitraje de fecha 04 de Noviembre del año 2015, la misma que fue debidamente notificada a las partes para conocimiento, notificaciones obrantes a folios 45 a 46 del expediente principal.

Con fecha 12 de Noviembre del año 2015 el árbitro presentó la carta de aceptación conforme establece la norma el mismo que mediante Resolución N° 117-2015-DCATyT/Hco, se programó fecha de instalación de proceso para el día 20 de Noviembre del año 2015 a horas 3.00 p.m, la misma que fue notificada a las partes, conforme obra en el expediente a folios 52 al 54, sin que las partes hayan formulado recusación al mismo.

Con fecha 20 de Noviembre del año 2015 se llevó a cabo el acto de instalación del presente proceso con árbitro único, levantándose el acta de instalación de la cual se advierte lo siguiente:

1. Que el Árbitro único declara haber sido debidamente designado, que no tiene ninguna incompatibilidad o compromiso con las partes y que se desenvolverá con imparcialidad, independencia y probidad.
2. Que se designa al señor Heraclio Tapia Minaya como secretario del proceso.
3. Que el arbitraje que se sigue será Nacional y de Derecho.
4. Que, se aplicaran las reglas que constan en el acta y en su defecto lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1017 Ley de Contrataciones del Estado sus modificatorias y a lo establecido en el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y sus modificatorias, El Decreto Legislativo N° 1071, y en caso de deficiencia o vacío de las reglas que anteceden, el Arbitro Único resolverá en forma definitiva del modo que fuese apropiado.
5. Que se establece como sede del Árbitro único las oficinas del Centro de Arbitraje Torres y Tapia ubicado en el Jirón 28 de Julio N° 893 segundo piso Oficina 03 de la ciudad de Huánuco.
6. Que, se establece al español como idioma aplicable.
7. Que el árbitro único queda facultado para suplir a su discreción cualquier deficiencia o vacío existente en la legislación o en el contrato, mediante la aplicación de principios generales del Derecho administrativo.
8. Que, se establece el lugar de las notificaciones y la formula de cómputo de los plazos.
9. Que se establece la confidencialidad del proceso.
10. Que, se establece la forma en que se desarrollaran las audiencias.
11. Que, se establece las reglas del proceso arbitral.

H. Tapia

194
ciento
noventa
y cuatro

12. Que se establecen los montos fijados del presente proceso los mismos que deberán ser cancelados en la forma y modo como está establecido.
13. Que, se otorga a la demandante el plazo de 10 días a fin de que presente la demanda y el pago que le corresponde el mismo que se computa a partir del siguiente día hábil de la suscripción del mismo.

La presente acta de instalación fue comunicada al OSCE con fecha 23 de Noviembre del año 2015, debidamente recepcionada con fecha 26 de Noviembre del año 2015. Conforme consta en el oficio de notificación obrante a folios 66.

DESARROLLO

Mediante escrito N° 01 de demanda arbitral JOGAMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL, solicita como pretensión principal:

1. Que el Gobierno Regional de Huánuco deje sin efecto la Liquidación practicada por la entidad, por no encontrarse dentro del marco legal que rigen las contrataciones del estado.
2. Que se reconozcas el consentimiento de la liquidación técnica financiera presentada por el suscrito Contratista del Contrato de Consultoría N° 294-2014-GRH/PR Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P N° 84045 DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, HUANUCO" en el que se ha determinado saldo a favor del Contratista la suma de S/ 124,495.99 nuevos soles.
3. Se ordene a la Entidad el pago de la suma de S/ 124,495.99 (CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 99/100 NUEVOS SOLES) más los intereses legales hasta la cancelación.
4. Pago de las costas y costos del presente proceso.

Con fecha 13 de Enero del año 2016, el Arbitro Único, emitió la Resolución N° 03-AU-DNZH, resolviendo 1) CORRASE TRASLADO EL ESCRITO DE DEMANDA A LA DEMANDADA GOBIERNO REGIONAL HUANUCO A FIN DE QUE LA CONTESTE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INSTALACION Y EL PAGO QUE LE CORRESPONDE. El mismo que se encuentra debidamente notificado conforme es de verse en los cargos obrantes a folios 142 a 143.

Con fecha 21 de Enero del año 2016 el demandado mediante escrito, se apersona al proceso, en el que ha planteado excepciones al proceso, el mismo que fue puesto en conocimiento del demandante a fin de que las absuelva.

Con fecha 28 de Enero del año 2016, y dentro del plazo, la demandada a través de la Procuraduría, ha presentado el escrito, pronunciamiento a pretensiones sustanciales (Contestación) en la que en el segundo otro si digo manifiesta lo siguiente:

- 1.-Que con el demandante se ha suscrito el Contrato de Consultoría para la Supervisión de la Obra, "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y

16-2009-0011

245
ciento
noventa
y tres

EQUIPAMIENTO DE LA I.L.P N° 84045 DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN, HUANUCO"

2.- Al respecto alega el demandante, que con fecha 22 de setiembre del 2015, ha presentado la Carta N° 050-2015-JOGAMACCG EIRL-SO/RL-JGG, con el cual adjunta su liquidación de Contrato de Consultoría. Al respecto alega que conforme al Art. 179° del D. L. N° 1017 la entidad tenía el plazo de 15 días para pronunciarse.

3.- Alega que la entidad no ha cumplido con pronunciarse dentro del plazo señalado en el dispositivo legal glosado, por lo que su liquidación de contrato de consultoría de Supervisión de obra habría quedado consentido.

4.- El argumento del demandante no obedece a la realidad de los acontecimientos. Pues la entidad ha cumplido con pronunciarse dentro de los quince días que tenía para hacerlo, así se desprende de la Resolución Gerencial Regional N° 341-2015-GRH/GRI de fecha 06 de Octubre del año 2015.

5.- En tal sentido es muy distinta que el demandante realice una interpretación antojadiza de la normativa y pretende generar un efecto que no corresponde al sentido de contratación pública, en efecto si se revisa e interpreta correctamente el numeral 1° del artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que ante la liquidación presentada por el contratista, lo que corresponde a la entidad es pronunciarse dentro del plazo de quince días, el supuesto de la observación solo esta contemplado en el numeral 2 del referido dispositivo. En este caso lo que corresponde evaluar la actuación de las partes es conforme al numeral 1 del Art. 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En tal sentido, la Entidad ha cumplido con pronunciarse emitiendo la Resolución Gerencial Regional N° 341-2015-GRH/GRI de fecha 06 de Octubre del año 2015. En consecuencia queda claro que no ha quedado consentida la liquidación del contrato de consultoría de obra presentada por el contratista.

Con fecha 29 de Enero del año 2016, el Arbitro del proceso emitió la Resolución N° 05-TAU-DNZH-2016 en la que resolvió tener por presentado el escrito de contestación de demanda, por no cumplido por parte de la demandada el pago que le corresponde dejándose expedito el derecho de irrogación por la contraria, así mismo el árbitro del proceso exhorta a las partes a fin de ceñir su actuación y conducta a lo establecido en el punto 23 de las reglas del presente proceso, citando a las partes para la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS, ASÍ COMO ADMISIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, para el día Jueves 11 de Febrero del año 2016 a horas 10.00 A.M. en la sede arbitral, notificada a las partes como es de verse a fojas 177 a 178 del expediente principal.

En tal sentido con fecha 11 de Febrero del año 2016 a horas 10.00 a.m. se llevó a cabo la audiencia programada con la asistencia de la parte demandante, JOGAMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL. Debidamente representado por su Gerente General Ing. JOSE GABRIEL GUERRA, quien se encuentra acompañado de su Abog. Moises Chávez Ramirez,

M. Chávez Ramírez

142
año
movimiento
y dos

quien se identifica con CAC N° 5251, no habiéndose hecho presente la parte demandada pese a haber sido debidamente notificada conforme a la cedula de notificación obrante a fojas 177.

Dándose inicio a la audiencia programada, en este estado no habiendo asistido la parte demandada no es posible proponer por parte del Árbitro fórmulas que pudiesen satisfacer las pretensiones de los actuantes, por lo que dejo la salvedad de que las partes en cualquier etapa del presente proceso pudiesen formularlo.

Seguidamente el árbitro del proceso en virtud al escrito presentado por la demandante en su escrito de demanda consideró como puntos controvertidos los siguientes:

1. Determinar si corresponde o no que el tribunal arbitral declare sin efecto la liquidación practicada por la entidad, por no encontrarse dentro del marco legal, por incumplimiento del marco establecido en la norma.
2. Determinar si corresponde o no que se reconozca el consentimiento de la liquidación técnica financiera presentada por el contratista respecto del contrato de consultoría N° 294-2014-GRH/PR. SUPERVISION DELA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS OFERTAS EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 84045 DE HUACRACHUCO PROVINCIA DE MARAÑON HUANUCO", en la que se determinó saldo a favor del contratista por la suma de S/ 124,495.99 nuevos soles.
3. Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad el pago de la suma de S/. 124,495.99 nuevos soles más los intereses legales hasta la cancelación.
4. Determinar si corresponde o no que la demandada cumpla con cancelar las costas y costos del presente proceso.

Asi mismo se procedió a admitir los medios probatorios, conforme a lo establecido en el punto 22 del acta de instalación.

Se otorgó el plazo de cinco días a fin de que las partes hagan llegar sus alegatos por escrito y si consideran soliciten audiencia de informes orales, el mismo que fue notificado a la parte asistente y a la demandada mediante cedula obrante a fojas 182.

Mediante Resolución N° 06-TAU-DNZH-2016 de fecha 25 de Febrero del año 2016 se resolvió dar por vencido los plazos otorgados, no habiendo presentado ninguna de las partes alegatos por lo que se resolvió fecha para emitir el laudo arbitral en el estado del proceso.

CONSIDERANDO.

Que, JOGAMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL interpone demanda contra el Gobierno Regional Huánuco.

Que las pretensiones de JOGAMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL son las siguientes:

M. T. Lopez

141
ciento
noventa
y uno

PRETENCIONES

1. Que se deje sin efecto la liquidación practicada por la Entidad, por no encontrarse dentro del marco legal que rigen las contrataciones del estado.
2. Que, se reconozca el consentimiento de la liquidación técnica y financiera presentada por el contratista dentro del contrato de consultoría N° 294-2014-GRH/PR, supervisión de obra "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.N° 84045 DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN-HUANUCO", en la que se determinó saldo a favor del contratista por la suma de S/. 124,495.99 nuevos soles.
3. Se ordene a la entidad el pago de la suma de S/ 124,495.99 nuevos soles, mas intereses legales hasta la cancelación.
4. Pago de costas y costos del proceso arbitral.

Que la emplazada Gobierno Regional Huánuco, contesto con escrito sumillado RESERVA DE DERECHO Y PRONUNCIAMIENTO A PRETENCIONES SUSTANCIALES (CONTESTACION) mediante escrito de fecha 28 de Enero del año 2016. En la que manifiesta lo siguiente.

1. Que con el demandante se ha suscrito el Contrato de Consultoría para la supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 84045 DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN-HUÁNUCO".
2. Al respecto alega el demandante que con fecha 22 de Setiembre del año 2015 ha presentado la Carta N° 050-2015-JOGAMACCG EIRL-SO/RL-JGG, con la cual adjunta la liquidación de contrato de consultoría, al respecto alega que conforme al artículo 179° del D. L. N° 1017 (normativa aplicable), la entidad tenía el plazo de quince días para pronunciarse.
3. Alega que la entidad no ha cumplido con pronunciarse dentro del plazo señalado en el dispositivo legal glosado, por lo que su liquidación de contrato de consultoría de supervisión de la obra habría quedado consentida.
4. El argumento del demandante no obedece a la realidad de los acontecimientos, pues la entidad ha cumplido en pronunciarse dentro de los quince días que tenía para hacerlo, así se desprende de la Resolución Gerencial Regional N° 341-2015-GRH/GRI, de fecha 06 de Octubre del año 2015.
5. En tal sentido, es muy distinto que el demandante realiza una interpretación antojadiza de la normativa y pretende generar un efecto que no corresponde al sentido de la normativa de contratación pública, en efecto si se revisa e interpreta correctamente el numeral 1 del artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que ante la liquidación presentada por el contratista, lo que corresponde a la entidad es pronunciarse dentro del plazo de quince días. El supuesto de la observación solo esta contemplado en el numeral 2 del referido dispositivo. En el presente caso lo que corresponde a la entidad es pronunciarse emitiendo la Resolución Gerencial Regional N° 341-2015-GRH/GRI, de fecha

Notaría 4

190
ciento
noventa

06 de Octubre del año 2015. En consecuencia queda claro que no ha quedado consentida la liquidación del contrato de consultoría de obra presentado por el contratista.

En tal sentido, el árbitro Único deberá determinar:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

1°.-QUE SE DEJE SI EFECTO LA LIQUIDACION PRACTICADA POR LA ENTIDAD, POR NO ENCONTRARSE DENTRO DEL MARCO LEGAL QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Posición de la demandada

1. Que, con el demandante se ha suscrito el contrato de consultoría para la supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 84045 DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN-HUÁNUCO".
2. Al respecto alega el demandante que con fecha 22 de Setiembre del año 2015 ha presentado la Carta N° 050-2015-JOGAMACCG EIRL-SO/RL-JGG, con la cual adjunta la liquidación de contrato de consultoría. Al respecto alega que conforme al artículo 179° del D. L. N° 1017 (normativa aplicable), la entidad tenía el plazo de quince días para pronunciarse.
3. Alega que la entidad no ha cumplido con pronunciarse dentro del plazo señalado en el dispositivo legal glosado, por lo que su liquidación de contrato de consultoría de supervisión de la obra habría quedado consentida.
4. El argumento del demandante no obedece a la realidad de los acontecimientos, pues la entidad ha cumplido en pronunciarse dentro de los quince días que tenía para hacerlo, así se desprende de la Resolución Gerencial Regional N° 341-2015-GRH/GRI, de fecha 06 de Octubre del año 2015.
5. En tal sentido, es muy distinto que el demandante realiza una interpretación antojadiza de la normativa y pretende generar un efecto que no corresponde al sentido de la normativa de contratación pública, en efecto si se revisa e interpreta correctamente el numeral 1 del artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que ante la liquidación presentada por el contratista, lo que corresponde a la entidad es pronunciarse dentro del plazo de quince días. El supuesto de la observación solo esta contemplado en el numeral 2 del referido dispositivo. En el presente caso lo que corresponde a la Entidad es pronunciarse emitiendo la Resolución Gerencial Regional N° 341-2015-GRH/GRI, de fecha 06 de Octubre del año 2015. En consecuencia queda claro que no ha quedado consentida la liquidación del contrato de consultoría de obra presentado por el contratista.

Posición de la Demandante

ANTECEDENTES:

Primero: La Entidad ha convocado el proceso de selección adjudicación directa pública N° 027-2013/GRH, cuyo objeto es la contratación de consultoría para la supervisión de la obra

M. J. J. J.

189
ciento
ochenta
y nueve

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 84045 DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN-HUÁNUCO" cuyo valor referencial asciende a la suma de S/. 293,903.43 nuevos soles incluido IGV, y todo tipo de gastos inherente a la supervisión de la obra, Así mismo en las bases integradas se ha establecido el SISTEMA DE CONTRATACION, de los servicios solicitados deberán convocarse a través del sistema de SUMA ALZADA, toda vez que se conoce de los montos y cantidades a contratar, en cumplimiento a las bases del proceso, el contrato se ha suscrito bajo el sistema de suma alzada conforme es de verse en la cláusula cuarta del citado contrato, de la que se desprende que el costo del contrato incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la consultoría de obra.

Que con fecha 15 de noviembre del año 2014, mi persona en condición de consultor y la ahora demandada Gobierno Regional Huánuco, hemos suscrito el contrato de consultoría para la supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 84045 DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN- HUÁNUCO", Contrato N° 1051-2013-GRH/PR, cuyo monto del contrato asciende a la suma de S/ 293,903.43 nuevos soles , y el plazo de prestación del servicio se ha fijado en 240 días calendarios más 60 días para la revisión de la liquidación de obra.

Que vencido el plazo indicado precedentemente mi representada con fecha 22 de Setiembre del año 2015, cumple con presentar La Liquidación de Contrato de Consultoría de Obra, presentación que se ha efectuado dentro del plazo establecido en la norma.

Segundo.- Que, habiéndose concluido con los servicios de consultoría- Supervisión de la obra de acuerdo a las bases integradas del proceso de selección y el contrato, estando dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado mediante Carta N° 050-2015-JOGAMACCG E.I.R.L..SO/RLJGG de fecha 22 de Setiembre de 2015, el suscrito hace entrega al Gobierno Regional Huánuco, el EXPEDIENTE DE LIQUIDACION FINAL DE LA SUPERVISION, de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 84045 DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN- HUANUCO" (tres archivadores Tomo I, Tomo II, Tomo III conteniendo 1011 folios, liquidación que arroja como saldo a favor del contratista la suma de S/ 124,495.99 nuevos soles.

Tercero.- Es importante precisar que el sistema de contratación a través de la cual fue convocada el proceso de selección Adjudicación Directa Publica N° 027-2013/GRH, según lo establecido en la página 29 de las bases integradas se ha determinado lo siguiente:

VII SISTEMA DE CONTRATACION:

Los servicios solicitados deberán convocarse a través del sistema de suma alzada, toda vez que se conocen de los montos y cantidades a contratar.

No teapra 4

188
ciento
ochenta
y ocho

Del mismo modo, el contrato de consultoría ha sido suscrito bajo el Sistema de Contratación a SUMA ALZADA, porque es importante la precisión el sistema de contratación?

En primer lugar, durante el proceso de selección, mi representada presento una propuesta económica en función al sistema de contratación determinado en las bases del proceso.

El contrato suscrito con la entidad en la Clausula Cuarta se ha determinado que el costo del contrato suscrito, es a SUMA ALZADA, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la consultoría de la obra; lo que significa que los contratos suscritos bajo este sistema no pueden modificarse al monto del contrato en perjuicio del contratista.

La norma ha definido de la siguiente manera:

SISTEMA DE SUMA ALZADA, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas en las especificaciones técnicas respectivas. El postor formulara su propuesta por un monto fijo integral y por un plazo determinado de ejecución.

Es necesario indicar lo establecido por la Dirección Técnica Normativa del OSCE, en la opinión N° 111-2014/DTN.

(...)

2.2 De otro lado, debe señalarse que el artículo 40 del Reglamento prevé los sistemas de contratación a través de las cuales las Entidades pueden contratar bienes servicios y obras, entre estos el de SUMA ALZADA.

Ahora bien de conformidad con el primer párrafo del numeral 1) del mencionado artículo, el sistema de contratación a suma alzada resulta aplicable (...) las cantidades, magnitudes y calidad de la prestación estén totalmente definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia, en el caso de obras, en los planos y especificaciones técnicas respectivas.

En tal medida, los servicios contratados bajo el sistema de SUMA ALZADA, implican, como regla general, LA INVARIABILIDAD DEL PRECIO PACTADO, por lo que el contratista se obliga a realizar el íntegro de las prestaciones necesarias para cumplir con el servicio por el precio ofertado en su propuesta económica.

Queda claro que el monto ofertado y el monto del contrato no puede ser modificado por la entidad al momento de efectuar la liquidación de obra, por lo que la entidad se encuentra obligada a pagar el costo total del contrato más los adicionales aprobados mediante acto resolutivo por parte de la entidad si los hubiere.

En segundo lugar, la Entidad debe tener en cuenta que el supervisor de obra, asume las responsabilidades de la ejecución de la obra, desde el inicio hasta la liquidación final, dicho razonamiento no responde a los lineamientos legales. Por lo que resulta irregular la liquidación practicada por la entidad.

[Firma manuscrita]

184
civ. to
ocean
4 sites

Que en cumplimiento de la citada norma mi representada con fecha 22 de setiembre del año 2015 ha presentado la liquidación final del contrato de consultoría, y de acuerdo a la norma la Entidad contaba con 15^o días para pronunciarse respecto a la liquidación presentada por el suscrito contratista. De los actuados administrativos se puede colegir que no existe pronunciamiento alguno de parte de la Entidad en cuanto a la liquidación presentada por el suscrito, lo que evidencia que ante el silencio de parte de la entidad, es de aplicación lo dispuesto en la parte final del numeral 1 del artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. "SE TENDRA POR APROBADA LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA".

En tal sentido, la liquidación presentada por el contratista se encuentra en calidad de consentida, surtiendo todo sus efectos legales, en consecuencia el saldo a favor del contratista en la suma de S/. 124,495.99 nuevos soles se encuentra aprobada, siendo obligación de la Entidad efectuar el pago correspondiente.

Quinto.- Respecto a la liquidación practicada por la Entidad, los actos administrativos son nulos, cuando contravienen a la constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, en el presente caso nos avocaremos en la última parte EL Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en su artículo 179, ha establecido los plazos y procedimientos para efectuar la liquidación final de contratos de consultoría de obra. La contravención al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en actos administrativos relacionados a las contrataciones del estatales, produce su nulidad por mandato expreso de la norma conforme lo señala el artículo 10 numeral 1 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativos en General.

№ 20000 4

186
ciento
ochenta
y seis

Pues bien, como se ha señalado anteriormente que mi representada presento a la entidad la liquidación final del contrato de consultoría de obra con fecha 22 de Setiembre del año 2015. La Entidad en caso de estar en desacuerdo con dicha liquidación debió pronunciarse dentro del plazo legal, Acto administrativo que no se ha producido.

La Entidad vulnerando lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en forma irregular, notifica al suscrito la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 3541-2015-GRH/GRI de fecha 06 de Octubre de 2015, a través de la cual Resuelve en su artículo primero: APROBAR, la liquidación técnica financiera N° 116-2013 por la supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 84045 DE HUACRACHUCO-DISTRITO DE HUACRACHUCO-PROVINCIA DE MARAÑON-REGION HUANUCO". Además reconoce como saldo a favor del contratista en la suma de S/ 13,745.20 nuevos soles, dicha Resolución es nula de pleno derecho, por cuanto no ha cumplido con el procedimiento de liquidación final de contrato de consultoría de obra, establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En primer lugar la Entidad se encuentra prohibida de practicar una liquidación cuando esta ha sido presentada por el contratista, debiendo en este caso la Entidad emitir pronunciamiento u observar la liquidación practicada y presentada por el contratista.

En segundo lugar, en el hipotético caso que hubiera correspondido a la entidad la elaboración de la liquidación final de la consultoría, esta debió haber sido previamente notificada al contratista a efectos de que emita su pronunciamiento dentro del plazo de cinco días, conforme lo señala el numeral 2 del artículo 179 del Reglamento, es de verse de los actuados administrativos que obran en la entidad que nunca fue notificada al contratista con la liquidación practicada por la Entidad, de tal manera que no habiéndose notificado al contratista con la liquidación practicada previamente a ser aprobada mediante acto resolutivo, de lo contrario debe ampararse nuestra pretensión por estar debidamente fundamentada.

ANALISIS DEL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

PRIMERO: Un contrato, en líneas generales, es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, está constituido por sus elementos esenciales, según el tipo de contrato ante el cual nos encontramos, y por todo el contenido negocial que en base a la autonomía privada, las partes incorporen. Así mismos, integran el contrato los imperativos normativos, reglas ius cogens de nuestro ordenamiento.

SEGUNDO: Para el caso de los contratos sujetos a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, conforme al artículo 142° del Reglamento de la referida Ley, el contrato esta conformado además, por el documento que lo contiene, por las bases integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señaladas en el contrato. El contrato es obligatorio para las partes y se regula por las normas de este título. Los contratos de obras se regulan además por el capítulo III de este Título. En lo no previsto en la Ley y el

Notario 4

185
ciento
ochenta
y cinco

Reglamento, son de aplicación supletoria las normas de derecho público, y solo en ausencia de estas, las de derecho privado.

TERCERO: Sobre el particular, es necesario resaltar que en la contratación, las partes se encuentran obligadas estrictamente por el contenido contractual estipulado, el cual se ha generado en ejercicio de la autonomía antes mencionada. Este principio se encuentra referido en lo que a contratación con el Estado se refiere, en el artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato. En este caso de obras, el contratista tiene el plazo de responsabilidad que no podrá ser inferior a siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

CUARTO; Como en toda actividad negocial, celebrado, el contrato en principio, se da origen a la relación jurídica siendo en el caso de los contratos una obligación, esto es, una relación jurídica patrimonial que incluye un conjunto de prestaciones a favor de una o varias de las partes. La Obligación puede incluir tantas prestaciones esenciales o no, lo que se desprende de cada relación en concreto.

QUINTO: Que conforme a lo establecido por la normativa de contrataciones del estado artículo 149° (VIGENCIA DEL CONTRATO) en caso de ejecución y consultorías de obras, el contrato rige hasta el consentimiento de la liquidación y se efectuó el pago correspondiente y respecto a la presentación de la liquidación de contrato de consultoría de obra, está debidamente regulada en el artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que así mismo al haber presentado JOGAMA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL la liquidación Técnica Financiera de la Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 84045 DE HUACRACHUCO MARAÑON. HUÁNUCO", con fecha de recepción 22 de setiembre del año 2015, mediante carta N° 050-2015-JOGAMACCG E4.I.R.L.-SO/RL-JGG la misma que se encuentra debidamente recepcionada por la ahora demandada, teniendo de conformidad con el artículo 179° primer párrafo: "El Contratista presentara a la Entidad la liquidación del Contrato de Consultoría de obra dentro de los quince días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación. La Entidad deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los 15 días siguientes de recibida, de no hacerlo se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el contratista.

SEXTO: Que el artículo 42° de la Ley de Contrataciones del Estado, "LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CULMINAN CON LA CONFORMIDAD DE RECEPCION DE LA ULTIMA PRESTACION PACTADA, Y EL PAGO CORRESPONDIENTE" Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, el contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será elaborada y presentada a la entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señalados en el Reglamento, debiendo ella pronunciarse en el

Notaría 4

184
ciento
ochenta
y cuatro

plazo máximo fijado también en el Reglamento, bajo responsabilidad del funcionario correspondiente. De no emitirse resolución o acuerdo debidamente fundamentado en el plazo antes señalado, la liquidación presentada por el contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales.

El expediente de contratación se cerrará con la culminación del Contrato.

SEPTIMO: Que, de las pruebas aportadas al proceso, específicamente de la Carta N° 050-2015-JOGAMACCGE.I.R.L.-SO/RL-JGG, debidamente recepcionado por la Entidad GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, con fecha 22 de setiembre del año 2015 obrante a fojas 81 del expediente principal, La Entidad contaba conforme al artículo 179° del Reglamento, del plazo de 15 días de recibida para pronunciarse sobre dicha liquidación y notificar su pronunciamiento, de no hacerlo se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el contratista y que en el presente proceso la Entidad sustenta que si ha cumplido con contestar al emitir la Entidad la Resolución Gerencial Regional N° 341-2015-GRH/GRI de fecha 06 de octubre del año 2015, la misma que declara APROBAR LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA N° 116-2013, Que, así mismo el demandado indica que lo reclamado por el contratista respecto al pronunciamiento sobre la liquidación practicada respecto de la observación del mismo esta solo esta contemplado en el numeral 2 del citado dispositivo, el mismo que de la revisión se advierte lo siguiente textualmente "CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE LA LIQUIDACION EN EL PLAZO INDICADO, LA ENTIDAD DEBERA EFECTUARLA Y NOTIFICARLA DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A COSTO DEL CONTRATISTA; SI ESTA NO SE PRONUNCIA DENTRO DE LOS 5 DIAS DE NOTIFICADO ESTA QUEDARA CONCENTIDA" hecho que según se advierte no es el caso.

En tal sentido, teniéndose que la Entidad ha aprobado una liquidación practicada por ella la misma mediante Resolución Gerencial Regional N° 341-2015-GRH/GRI de fecha 06 de Octubre del año 2015, se advierte que no ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, al haber practicado una nueva liquidación aprobándola.

Que, según opinión N° 029-2015/DNT, que concluye de la siguiente manera. El pronunciamiento de la Entidad sobre la liquidación de un contrato de consultoría o ejecución de obra, debe realizarse mediante una Resolución o acuerdo debidamente fundamentado, el Funcionario a QUIEN SE LE HAYA DELEGADO LA FACULTAD DE PRONUNCIARSE sobre la liquidación de un contrato de consultoría o ejecución de Obra, en principio lo hará mediante una Resolución o acuerdo; no obstante cuando dicho funcionario no emita los actos administrativos propios de su función a través de resoluciones o acuerdos, podrá hacerlo mediante un documento que reúna los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.

La Opinión N° 111-2014 en su análisis concluye lo siguiente: En los servicios de supervisión de Obra contratados bajo el sistema de contratación a suma alzada, en donde el integro de los trabajos necesarios para la prestación de los servicios requeridos por la Entidad, se ha realizado sin que se haya presentado prestaciones adicionales o reducciones, no es posible

Noticia 4

reducir el monto del contrato cuando la obra concluye en un tiempo menor al tiempo programado. Siendo el caso que el presente contrato conforme se indica en su cláusula cuarta textualmente indica “ EL MONTO OFERTADO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 84045 DE HUACRACHUCO PROVINCIA DE MARAÑON – HUANUCO” , OBJETO DEL CONCURSO DE ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 027-2013/GRH. A SUMA ALZADA, ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 293,903.43 NUEVOS SOLES INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE INCIDA EN EL COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA. A decir por los argumentos indicados por las partes, la Entidad no ha tenido en cuenta lo establecido en el contrato suscrito, ni el procedimiento para la aprobación de la liquidación de servicio de consultoría en este caso.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

Que se reconozca el consentimiento de la liquidación técnica y financiera presentada por el contratista del contrato de consultoría N° 294-2014-GRH/PR, supervisión de la obra “mejoramiento de la oferta en servicio de infraestructura, mobiliario y equipamiento de LA I.E.P. N° 84045 DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON- HUANUCO”, en la que se determinó saldo a favor del contratista por la suma de s/. 124,495.99 nuevos soles.

POSICION DEL DEMANDANTE

La Entidad vulnerando lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en forma irregular, notifica al suscrito la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 341-2015-GRH/GRI de fecha 06 de Octubre de 2015, a través de la cual Resuelve en su artículo PRIMERO: APROBAR, la liquidación técnica financiera N° 116-2013 por la supervisión de la Obra “ MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 84045 DE HUACRACHUCO-DISTRITO DE HUACRACHUCO-PROVINCIA DE MARAÑON-REGION HUANUCO”, además reconoce como saldo a favor del contratista en la suma de S/ 13,745.20 nuevos soles. Dicha Resolución es nula de pleno derecho, por cuanto no ha cumplido con el procedimiento de liquidación final de contrato de consultoría de obra, establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En primer lugar la Entidad se encuentra prohibida de practicar una liquidación cuando esta ha sido presentada por el contratista, debiendo en este caso la Entidad emitir pronunciamiento u observar la liquidación practicada ya presentada por el contratista.

En segundo lugar, en el hipotético caso que hubiera correspondido a la entidad la elaboración de la liquidación final de la consultoría, esta debió haber sido previamente notificada al contratista a efectos de que emita su pronunciamiento dentro del plazo de cinco días, conforme lo señala el numeral 2 del artículo 179 del Reglamento, es de verse de los actuados administrativos que obran en la entidad que nunca fue notificada al contratista con la liquidación practicada por la Entidad, de tal manera que no habiéndose notificado al contratista con la liquidación practicada previamente a ser aprobada mediante acto

Mr. Townsend

182
ciento
ochenta
y dos

resolutivo, de lo contrario debe ampararse nuestra pretensión por estar debidamente fundamentada.

POSICION DE LA DEMANDADA

1. El argumento del demandante no obedece a la realidad de los acontecimientos, pues la Entidad ha cumplido en pronunciarse dentro de los quince días que tenía para hacerlo, así se desprende de la Resolución Gerencial Regional N° 341-2015-GRH/GRI de fecha 06 de octubre del año 2015.
2. En tal sentido, es muy distinto que el demandante realiza una interpretación antojadiza de la normativa y pretende generar un efecto que no corresponde al sentido de la normativa de contratación pública, en efecto si se revisa e interpreta correctamente el numeral 1 del artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que ante la liquidación presentada por el contratista, lo que corresponde a la Entidad es pronunciarse dentro del plazo de quince días. El supuesto de la observación solo esta contemplado en el numeral 2 del referido dispositivo. En el presente caso lo que corresponde a la Entidad es pronunciarse emitiendo la Resolución Gerencial Regional N° 341-2015-GRH/GRI, de fecha 06 de Octubre del año 2015. En consecuencia queda claro que no ha quedado consentida la liquidación del contrato de consultoría de obra presentado por el contratista.

ANALISIS DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

1. El artículo 42° de la Ley de Contrataciones del Estado, "LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CULMINAN CON LA CONFORMIDAD DE RECEPCION DE LA ULTIMA PRESTACION PACTADA, Y EL PAGO CORRESPONDIENTE" Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, El contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será elaborada y presentada a la entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señalados en el Reglamento, debiendo ella pronunciarse en el plazo máximo fijado también en el Reglamento, bajo responsabilidad del funcionario correspondiente.
2. En los servicios de supervisión de Obra contratados bajo el sistema de contratación a SUMA ALZADA, en donde el integro de los trabajos necesarios para la prestación de los servicios requeridos por la Entidad, se ha realizado sin que se haya presentado prestaciones adicionales o reducciones, no es posible reducir el monto del contrato cuando la obra concluye en un tiempo menor al tiempo programado. Siendo el caso que el presente contrato conforme se indica en su cláusula cuarta textualmente indica EL MONTO OFERTADO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 84045 DE HUACRACHUCO PROVINCIA DE MARAÑON – HUANUCO" OBJETO DEL CONCURSO DE ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 027-2013/GRH. A SUMA ALZADA, ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 293,903.43 NUEVOS SOLES INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE INCIDA EN EL COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA. A decir por los argumentos indicados por las partes, la Entidad no ha tenido en cuenta lo establecido en el contrato suscrito.

Metecapia 4

181
ciento
ochenta
y uno

3. El artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la opinión N° 029-2015/DNT, han establecido y definido el procedimiento de liquidación del contrato de consultoría de obra. Procedimiento que la Entidad no cumplió.
4. En tal sentido, la liquidación presentada por el contratista se encontraría en calidad de consentida, surtiendo en este caso todo sus efectos legales, correspondiendo el saldo a favor del contratista en la suma de S/. 124,495.99 nuevos soles aprobados por imperio de la citada norma.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

SE ORDENE A LA ENTIDAD EL PAGO DE LA SUMA DE S/ 124,495.99 NUEVOS SOLES, MAS INTERESES LEGALES HASTA LA CANCELACIÓN.

POSICIÓN DEL DEMANDANTE

El artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado y la opinión N° 029-2015/DNT, han establecido y definido el procedimiento de liquidación del contrato de consultoría de obra. Procedimiento que la Entidad ha incumplido en su totalidad.

En tal sentido, la liquidación presentada por el contratista se encontraría en calidad de consentida, surtiendo en este caso todo sus efectos legales, en consecuencia el saldo a favor del contratista en la suma de S/. 124,495.99 nuevos soles se encuentran aprobados, siendo obligación de la Entidad efectuar el pago correspondiente.

POSICION DE LA DEMANDADA

El demandante realiza una interpretación antojadiza de la normativa y pretende generar un efecto que no corresponde al sentido de la normativa de contratación pública, en efecto si se revisa e interpreta correctamente el numeral 1 del artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que ante la liquidación presentada por el contratista, lo que corresponde a la entidad es pronunciarse dentro del plazo de quince días. El supuesto de la observación solo esta contemplado en el numeral 2 del referido dispositivo. En el presente caso lo que corresponde a la entidad es pronunciarse emitiendo la Resolución Gerencial Regional N° 341-2015-GRH/GRI, de fecha 06 de Octubre del año 2015. En consecuencia queda claro que no ha quedado consentida la liquidación del contrato de consultoría de obra presentado por el contratista.

ANALISIS DEL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

El artículo 42° de la Ley de Contrataciones del Estado expresa: los contratos de bienes y servicios culminan con la conformidad de recepción de la última prestación pactada, y el pago correspondiente Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, El contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será elaborada y presentada a la Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señalados en el Reglamento, debiendo ello pronunciarse en el plazo máximo fijado también en el Reglamento, bajo responsabilidad del funcionario correspondiente

No acepta 4

10-
ciento
ochenta

Que, como es de verse de los argumentos ofrecidos por la demandada, se advierte que al emitir la Resolución Gerencial Regional N° 341-2015-GRH/GRI, de fecha 06 de Octubre del año 2015. Esta no ha cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento de la Normativa de Contratación Pública, la misma que se encuentra debidamente sustentada por las Opiniones N° 29-2015/DTN y 111-2014/DTN, en consecuencia siendo responsabilidad del funcionario correspondiente no ceñirse a lo establecido por la cita norma, queda claro que en este caso corresponde a la Entidad cumplir con el pago correspondiente a la liquidación presentada por el contratista mediante Carta N° 050-2015, de fecha 22 de Setiembre del año 2015, por haber quedado APROBADA conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

PAGO DE COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO ARBITRAL

POSICION DEL DEMANDANTE

Que la Ahora demandada Gobierno Regional Huánuco cumpla con pagar las costas y costos del presente proceso

POSICION DE LA DEMANDADA

Conforme al escrito no ha objetado en nada respecto a la pretensión del demandante.

ANALISIS DEL CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

Que, en cuanto a las costas y costos del proceso, resulta necesario señalar que el artículo 73° inciso 1° del D.L. 1071 que norma el arbitraje, expresa de que "El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán a cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso".

Asimismo de acuerdo a lo normado en la precitada Ley, los costos del arbitraje comprenden a) los honorarios y gastos del Tribunal Arbitral b) los honorarios y gastos del secretario c) los gastos administrativos de la Institución Arbitral, d) los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el Tribunal Arbitral e) los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje f) los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales. Hecha esta aclaración el Tribunal Arbitral precisa que las costas o gastos del proceso arbitral deben ser asumidas por ambas partes en forma proporcional a razón del cincuenta por ciento, en virtud a que la demandante tenía motivos para someter la presente controversia a arbitraje, pero también la demandada Gobierno Regional de Huánuco, por no cumplir con el procedimiento de liquidación de obra contemplada en la normativa de contrataciones, y respecto a los costos del Abogado del demandante, el mismo deber ser asumido por este, toda vez que el contrato entre las partes, no puede ser opuesto a la demandada Gobierno Regional de Huánuco.

M. Zapata

174
Cuenta
retent
y muen

ha venido siendo resistido por el demandado, es identificable el conflicto con relevancia jurídica, por lo que se puede constatar que la materia de los intereses resistidos es pasible de ser resuelto en el marco normativo del sistema jurídico. Siendo así, la Entidad a través de la Procuraduría mal hace en pretender negar la existencia de la controversia e ir en contra de sus propios actos, cuando de las propias instrumentales ofrecidas se advierte lo contrario.

Al respecto es pertinente recordar que por el principio de la buena fe, se debe guardar una actitud de colaboración, de no obstrucción en el desarrollo del arbitraje, de acuerdo a lo expuesto, sin perjuicio de que la oposición fue presentada en forma extemporánea, por cuanto obra en el expediente la recepción del escrito de excepción de incompetencia sumillado APERSONAMIENTO Y OTROS, de fecha 21 de Enero del año 2016, este órgano unipersonal concluye que este Tribunal Arbitral se ha abocado al conocimiento de la presente causa en donde resulta evidente la existencia de un conflicto de relevancia jurídica; es así que el demandante en observancia de su derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva ha ejercido su derecho de acción en la vía arbitral conforme a lo dispuesto en el art 52° del Decreto Legislativo N° 1017- Ley de Contrataciones del Estado.

Que, el demandado invoca la inexistencia de convenio arbitral, sin embargo basta con el hecho de verificar que el contrato materia de la controversia planteada se encuentra dentro del marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, para que el arbitraje adquiera jurisdicción además reconocida por el artículo 139° de nuestra Constitución Política, si ello es así, es decir, si una vez verificada la existencia de la Cláusula de Solución de controversias (convenio arbitral) y con ello la obligación de las partes de generar todos los actos que les permita sustentar su posición, estas deben seguir todo los lineamientos que permite la normativa arbitral el demandado tuvo conocimiento del presente proceso en cada uno de sus actuaciones conforme es de verse en el expediente principal.

En este orden de ideas este árbitro HA RESUELTO PLENAMENTE LA COMPETENCIA ARBITRAL CUESTIONADA POR LA DEMANDADA GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO, LA EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL VALIDO Y LA IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD, EN TAL SENTIDO RESUELVO: IMPROCEDENTE EL PEDIDO DE LA DEMANDADA EN TODO SUS EXTREMOS EN SU ESCRITO DE FECHA 21 DE Enero del año 2016. Con conocimiento de las partes.

Por las consideraciones expuestas y no existiendo otro punto a tratar el ARBITRO UNICO LAUDA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la primera pretensión del escrito de demanda planteada por JOGAMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL. Por tanto DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 341-2015-GRH/GRI de fecha 06 de Octubre del año 2015, por consiguiente sin efecto legal alguno.

Neteapra y

1+0
ciento
setenta
y och

Aunado a ello y estado al numeral 31 del Acta de Instalación de fecha 20 de noviembre de 2015 donde señala que el Tribunal Arbitral en Pleno aprueba el costo total del presente proceso arbitral, la misma que será por el monto de S/. 4,140.00 (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) la que deberá ser cancelada en forma equitativa por las partes, siendo esta por el monto de S/. 2,070.00 (DOS MIL SETENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES).

RESPECTO A LAS EXEPCIONES PRESENTADAS POR EL DEMANDADO GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

Que estando a lo establecido en el segundo párrafo del punto 18 del acta de instalación reglas del proceso se procede a resolver las excepciones planteadas por el demandado Gobierno Regional Huánuco en su escrito de fecha 21 de Enero del año 2016

EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DE ÁRBITRO, INEXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL Y CADUCIDAD.

A CERCA DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL, para resolver su propia competencia. Que el numeral 1) y 4), del acta de Instalación de tribunal arbitral de fecha 20 de Noviembre del año 2015 obrante en el expediente principal válidamente notificada a la demandada señala que el tribunal declara que ha sido debidamente designado (...) Que , el arbitraje se registrá de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°184-2008-EF, y por el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje en el Perú (en adelante Ley de Arbitraje), que de conformidad con el numeral 3) del artículo 3° de la Ley de Arbitraje, el Tribunal Arbitral tiene plenas atribuciones para decidir sobre su propia competencia ARTICULO 3°- PRINCIPIOS Y DERECHOS DE LA FUNSION ARBITRAL(...) El Tribunal Arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo (...) Que, del mismo modo el numeral 1 del artículo 41° de la referida norma indica que: El Tribunal Arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral o por estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida o cualquier otra, cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. Precisando que: Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones por prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales. Que conforme está establecido en el punto 19 del acta de instalación de fecha 20 de noviembre del año 2015, indica con claridad, las partes podrán formular impugnaciones a los medios probatorios ofrecidos dentro de los cinco días de notificada la demanda, contestación de demanda, reconvencción o contestación de la reconvencción, según corresponda, así mismo dentro de esos mismos plazos serán propuestos y resueltos los medios de defensa que se establece en el artículo 41 del Decreto Legislativo N° 1071, y todas las peticiones que presenten las partes. Que estando a lo indicado y de la constatación de la demanda, se evidencia claramente la existencia de un conflicto de intereses, por lo que siendo que, la pretensión del demandante

Notario

179
cient
setu
4 mil

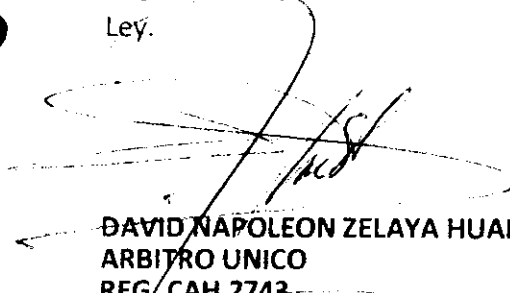
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la segunda pretensión del escrito de demanda por lo tanto se declara el reconocimiento de la aprobación de la Liquidación Técnica Financiera del contrato de consultoría N° 294-2014-GRH/PR, presentada por el contratista, por la que se determinó saldo a favor por la suma de S/ 124,495.99 nuevos soles.

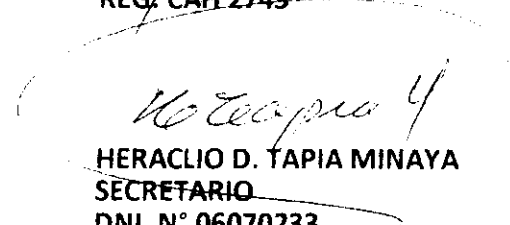
TERCERO: DECLARAR FUNDADO la tercera pretensión del escrito de demanda, por lo tanto ORDENO a la demandada GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, CUMPLA CON PAGAR A JOGAMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL LA SUMA DE S/. 124,495.99 (CIENTOVEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 99/100 NUEVOS SOLES), monto resultante de la liquidación final del contrato de consultoría N° 1051-2013-GRH/PR, para la supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 84045 DE HUACRACHUCO-MARAÑON- HUANUCO", a los que se deberá agregar los intereses legales devengados hasta la fecha de cancelación.

CUARTO: DECLARAR PARCIALMENTE FUNDADO la tercera pretensión del escrito de demanda, por lo tanto sobre este aspecto el Tribunal con Arbitro Único, considera que los costas o gastos arbitrales deben ser asumidas por ambas partes en forma proporcional a razón de cincuenta por ciento por cada parte, asimismo el pago de los costas deberá ser asumido por el mismo demandante, siendo este así, se fija los honorarios del Árbitro en la suma total de S/. S/. 4,140.00 (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) y advirtiéndole que la parte demandante ha pagado la totalidad de los gastos de arbitraje SE REQUIERE a la demandada Gobierno Regional de Huánuco, cumpla con reintegrarle a la parte demandante, la suma de S/. 2,070.00 (DOS MIL SETENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) que corresponden al cincuenta por ciento (50%) de los gastos de arbitraje.

QUINTO: DISPONGASE al Secretario Arbitral remitir una copia del presente Laudo al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para su correspondiente publicación a Ley.

Notifíquese a las partes conforme a derecho.


DAVID NAPOLEON ZELAYA HUANCA
ARBITRO UNICO
REG. CAH 2743


HERACLIO D. TAPIA MINAYA
SECRETARIO
DNI. N° 06070233